

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

M14

Recurso Ordinário, Agravo de Petição e Agravo de Instrumento

Teoria Completa • 10 questões autorais

Fontes validadas

F14 — Recursos Trabalhistas – Parte II, Gustavo Deitos, código Gran 250523135223 (fonte principal). F09 — Instruções Normativas 40 e 41 do TST, Gustavo Deitos (complementar, somente no recorte pertinente ao AI/admissibilidade).

Material reorganizado a partir do conteúdo previamente validado. Sem atualização jurídica silenciosa.

1. VISÃO GERAL

Este módulo sucede a teoria geral dos recursos do M13 e aplica seus conceitos a três instrumentos específicos. O foco é saber escolher o recurso, reconhecer a decisão recorrível, cumprir prazo/requisitos, identificar o órgão julgador e prever o efeito processual. O M15 aprofunda Recurso de Revista e Embargos de Declaração; o M16 recebe outros recursos; M17/M18 aprofundam a execução.

2. MAPA DO MÓDULO

Bloco	Conteúdo
RO	Cabimento; interlocutórias; competência originária; procedimento; sumaríssimo; jurisprudência.
AP	Execução; cabimento; delimitação; efeito devolutivo; procedimento; preparo/garantia; jurisprudência.
AI	Destrancamento; competência; formação; resposta; efeito; depósito; OJs; recorte da IN 40.
Fechamento	Comparativos; prazos; números; revisão; pegadinhas; checklist; questões.

3. TEORIA COMPLETA

3.1 Recurso Ordinário - conceito e finalidade

A F14 qualifica o RO como recurso de fundamentação livre: a argumentação pode envolver fatos, provas e questões jurídicas, respeitados os limites objetivos e subjetivos da lide. Sua utilização mais comum é impugnar a sentença do juiz do trabalho.

3.2 Cabimento do RO - art. 895 da CLT

Inciso I: decisões definitivas ou terminativas das Varas e Juízos, em 8 dias. A F14 diferencia sentença terminativa (extinção sem resolução do mérito, usando o art. 485 do CPC como referência) e definitiva (resolução do mérito, com referência ao art. 487 do CPC).

Inciso II: decisões definitivas ou terminativas dos TRTs em processos de competência originária, também em 8 dias, tanto em dissídios individuais quanto coletivos.

Decisões interlocutórias

A regra trabalhista preservada pela F14 é a irrecorribilidade imediata das interlocutórias. A Súmula 214/TST é integrada para as exceções destacadas pela fonte: decisão de TRT contrária a Súmula/OJ do TST; decisão suscetível de recurso para o mesmo Tribunal; e decisão que acolhe incompetência territorial com remessa a Tribunal Regional distinto. A F14 associa a última situação ao art. 799, §2º, da CLT.

PEGADINHA

Não transformar a exceção em regra: RO não é recurso geral contra interlocutórias.

3.3 Duas rotas do RO

Rota 1 - sentença de Vara

Sentença definitiva/terminativa



RO em 8 dias, dirigido ao juízo recorrido



Recorrido: contrarrazões em 8 dias



Primeiro juízo de admissibilidade



Admitido -> remessa ao TRT



Denegado -> AI em 8 dias

Rota 2 - competência originária do TRT

Acórdão definitivo/terminativo do TRT

RO em 8 dias

Contrarrazões em 8 dias

Primeiro juízo de admissibilidade pelo TRT

Admitido -> TST

Dissídio individual -> SDI-II / Dissídio coletivo -> SDC

3.4 Procedimento e efeitos do RO

A F14 registra interposição por simples petição, com referência ao art. 899 da CLT, perante o órgão recorrido. No exemplo clássico, há peça de interposição ao juiz recorrido e razões ao TRT. O art. 900 sustenta prazo de resposta igual ao do recorrente.

A Súmula 393/TST é central: o efeito devolutivo em profundidade transfere ao Tribunal fundamentos da inicial/defesa relativos ao capítulo impugnado, ainda que não examinados pela sentença ou renovados em contrarrazões. A mesma Súmula, no recorte da fonte, admite julgamento imediato do mérito quando o processo estiver em condições.

3.5 RO no procedimento sumaríssimo

A F14 preserva as peculiaridades do art. 895, §1º: distribuição imediata; relator libera em prazo máximo de 10 dias; colocação imediata em pauta e julgamento sem revisor; parecer oral do MPT se necessário; e forma simplificada do acórdão/certidão de julgamento. A fonte ressalta que acórdão completo não gera nulidade apenas por exceder essa simplificação.

3.6 Jurisprudência do RO

Enunciado	Núcleo preservado
Súmula 214/TST	Regra de irrecorribilidade imediata das interlocutórias e exceções indicadas na fonte.
Súmula 201/TST	RO ao TST contra decisão de TRT em mandado de segurança; prazo de 8 dias.
Súmula 393/TST	Efeito devolutivo em profundidade do RO e julgamento imediato do mérito quando o processo estiver em condições.
Súmula 158/TST	RO ao TST contra decisão de TRT em ação rescisória.
OJ 100/SDI-II	Não cabe RO ao TST contra decisão ainda não definitiva do TRT em agravo regimental ligado a liminar em MS.
OJ 69/SDI-II	Fungibilidade indicada pela fonte para RO interposto contra decisão monocrática que indefere inicial de AR/MS.

PREPARO DO RO - FIDELIDADE À FONTE

A seção de RO da F14 não apresenta quadro próprio de custas/depósito nem valores atualizados; ela remete à teoria geral dos recursos. O M14 não reconstrói esses dados por memória. Aprofundamento/remissão: M13 e respectiva fonte de teoria geral.

3.7 Agravo de Petição - conceito e cabimento

O AP é apresentado pela F14 como recurso exclusivo da fase de execução. O art. 897, a, prevê 8 dias para agravo de petição das decisões do Juiz ou Presidente nas execuções.

A hipótese mais comum é a sentença que resolve Embargos à Execução e/ou Impugnação. A fonte também registra cabimento contra acórdão do TRT quando a execução for de sua competência originária.

3.8 Requisito específico: delimitação

O art. 897, §1º, na F14, condiciona o recebimento do AP à delimitação justificada das matérias e dos valores impugnados. Não basta demonstrar inconformismo genérico.

CONSEQUÊNCIA

O efeito devolutivo fica limitado às matérias e valores delimitados. O que não foi impugnado pode prosseguir em execução definitiva, inclusive enquanto o AP tramita.

NÃO CONFUNDA

A execução parcial do remanescente é definitiva porque o processo já se encontra na fase executória após o título. O aprofundamento sobre execução provisória/definitiva pertence a M17/M18.

3.9 Competência e procedimento do AP

Contra sentença do juiz do trabalho, o AP é julgado por uma das Turmas do TRT. Para decisões no próprio Tribunal em execução originária, a F14 remete à disciplina regimental e registra a lição de que, sendo a autoridade agravada o Presidente, o julgamento pode caber ao Pleno ou Órgão Especial.

Decisão na execução



AP em 8 dias



Delimitação de matérias + valores



Agravado: contraminuta em 8 dias



Primeiro juízo de admissibilidade



Admitido -> TRT



Inadmitido -> AI em 8 dias; execução não é suspensa

3.10 AP - preparo, garantia e custas

A F14 é expressa: não existe depósito recursal no AP e não há recolhimento de custas processuais como pressuposto de interposição. O art. 789-A é usado para lembrar que as custas da execução são pagas ao final.

A Súmula 128, II, distingue a situação em que o débito é elevado: nesse caso, exige-se complementação da garantia do juízo. A fonte enfatiza que essa complementação não é depósito recursal.

3.11 Jurisprudência do AP

Enunciado	Núcleo preservado
Súmula 128, II/TST	Na execução garantida, não há depósito recursal para recorrer; se o débito aumenta, complementa-se a garantia.
Súmula 416/TST	Execução pode prosseguir quanto a matérias/valores não delimitados no AP.

3.12 Agravo de Instrumento - finalidade

O AI trabalhista tem função central de destrancar recurso inadmitido por ausência de pressuposto de admissibilidade. A F14 contrasta expressamente essa função com o agravo de instrumento do processo civil.

O art. 897, b, prevê AI dos despachos que denegarem a interposição de recursos. A fonte observa que, tecnicamente, a denegação possui conteúdo decisório e é tratada doutrinariamente como decisão interlocutória.

3.13 Alcance e competência do AI

O AI pode ser usado para destrancar diferentes recursos, inclusive RO, AP e RR. Pelo art. 897, §4º, é julgado pelo Tribunal que seria competente para conhecer o recurso cuja interposição foi denegada.

REGRA IMPORTANTE

Segundo a F14, o órgão recorrido não realiza juízo de admissibilidade do próprio AI: deve remetê-lo ao órgão superior competente para o recurso trancado.

O AI possui efeito devolutivo. No caso do AI contra denegação do AP, o art. 897, §2º, reproduzido na fonte, afirma que a execução da sentença não é suspensa.

3.14 Formação e resposta no AI

A F14 reproduz o art. 897, §5º, com a disciplina de formação do instrumento e as peças necessárias para permitir, se provido, o imediato julgamento do recurso denegado. Em seguida, registra que a realidade do processo eletrônico alterou a utilidade prática dos autos suplementares e menciona a Resolução CSJT 185/2017.

Pelo §6º, o agravado é intimado para responder ao AI e ao recurso principal. A fonte denomina as peças como contraminuta ao AI e contrarrazões ao recurso denegado, ressalvando a situação em que estas últimas já tenham sido apresentadas.

Pelo §7º, provido o AI, a Turma delibera sobre o recurso principal e passa a observar seu procedimento próprio.

3.15 Depósito recursal do AI

A F14 reproduz o art. 899, §7º: no ato de interposição do AI, o depósito recursal corresponde a 50% do valor do depósito do recurso que se pretende destrancar, quando devido e respeitados os limites aplicáveis.

O §8º, no recorte da fonte, prevê hipótese de dispensa ligada ao AI destinado a destrancar RR que se insurge contra decisão contrária à jurisprudência uniforme do TST consubstanciada em Súmula ou OJ. O aprofundamento do RR permanece no M15.

VALORES HISTÓRICOS

A F14 contém exemplo monetário de 2022. Ele não é reproduzido como valor atual neste material. O dado estrutural preservado é o percentual de 50% previsto no §7º.

3.16 IN 40 - apenas o que o M14 precisa

A F09 é usada transversalmente. Quando o RR é admitido apenas parcialmente, o art. 1º da IN 40, conforme a fonte, atribui à parte o ônus de impugnar por AI o capítulo denegatório, sob pena de preclusão. Sem o AI, seguem ao TST apenas os temas admitidos.

Se houver omissão no juízo de admissibilidade quanto a tema do RR, a F09 registra que a parte deve primeiro opor embargos de declaração para suprir a omissão. Persistindo a omissão, a fonte a equipara à decisão denegatória para viabilizar AI. Esse ponto é mantido apenas para explicar o AI; Recurso de Revista será aprofundado no M15.

3.17 Jurisprudência do AI

Enunciado	Núcleo preservado
OJ 283/SDI-I	Formação do AI: peças essenciais podem ser trasladadas pelo agravado.
OJ 282/SDI-I	Afastado o óbice indicado pelo TRT, o TST pode examinar outros pressupostos do RR.
OJ 217/SDI-I	Comprovantes de custas/depósito do RO podem ser dispensáveis na formação do AI quando sua validade não é controvertida no RR.

4. FLUXOS PROCESSUAIS

Qual recurso usar?

A decisão é sentença/acórdão definitivo ou terminativo na fase de conhecimento? -> pense em RO



A decisão está na execução? -> verifique AP

O problema é que outro recurso foi inadmitido? -> AI para destrancar

Se envolver RR/ED em profundidade -> M15

Fluxo do AP

Decisão executória recorrível

8 dias

AP com delimitação justificada

8 dias para contraminuta

Juízo de admissibilidade

Admitido: TRT / Denegado: AI

Fluxo do AI

Recurso principal interposto

Seguimento denegado

AI em 8 dias

Contraminuta ao AI + resposta ao principal

Remessa ao tribunal competente

AI provido -> julgamento do principal

5. NÃO CONFUNDA

Critério	RO	AP	AI
Finalidade	Reexaminar decisão definitiva/terminativa de conhecimento ou decisão originária do TRT.	Impugnar decisão na execução trabalhista.	Destrancar recurso cujo seguimento foi denegado.
Prazo	8 dias.	8 dias.	8 dias.
Cabimento central	Art. 895, I e II, CLT.	Art. 897, a, CLT.	Art. 897, b, CLT.
Órgão julgador	TRT; ou TST nas causas originárias do TRT.	Em regra, Turma do TRT quando a decisão é de juiz de 1º grau.	Tribunal competente para julgar o recurso trancado.
Peculiaridade	Efeito devolutivo em profundidade; regras próprias no sumaríssimo.	Delimitação justificada de matérias e valores.	Não serve, em regra, para atacar interlocutória: serve para destrancar recurso.

6. PRAZOS DO MÓDULO

Situação	Prazo / número	Observação da fonte
RO	8 dias	Art. 895, I e II, CLT.

Situação	Prazo / número	Observação da fonte
Contrarrazões ao RO	8 dias	Art. 900: prazo igual ao do recorrente.
RO no sumaríssimo - liberação pelo relator	máximo de 10 dias	Art. 895, §1º, II, conforme F14.
AP	8 dias	Art. 897, a, CLT.
Contraminuta ao AP	8 dias	Mesmo prazo do agravo, conforme F14.
AI	8 dias	Art. 897, b, CLT.
AI contra capítulo denegado do RR	8 dias	Recorte da IN 40 utilizado apenas para compreender o AI.
Depósito do AI, quando devido	50%	Do valor do depósito do recurso que se pretende destrancar; art. 899, §7º, CLT.

7. NÚMEROS QUE EU PRECISO DECORAR

Número	Significado
8 dias	RO, AP e AI; respostas correspondentes indicadas pela fonte.
10 dias	Prazo máximo para o relator liberar RO no sumaríssimo.
50%	Depósito do AI, quando devido, em relação ao depósito do recurso que se pretende destrancar.

8. JURISPRUDÊNCIA INTEGRADA

Enunciado	Núcleo preservado
Súmula 214/TST	Regra de irrecorribilidade imediata das interlocutórias e exceções indicadas na fonte.
Súmula 201/TST	RO ao TST contra decisão de TRT em mandado de segurança; prazo de 8 dias.
Súmula 393/TST	Efeito devolutivo em profundidade do RO e julgamento imediato do mérito quando o processo estiver em condições.
Súmula 158/TST	RO ao TST contra decisão de TRT em ação rescisória.
OJ 100/SDI-II	Não cabe RO ao TST contra decisão ainda não definitiva do TRT em agravo regimental ligado a liminar em MS.
OJ 69/SDI-II	Fungibilidade indicada pela fonte para RO interposto contra decisão monocrática que indefere inicial de AR/MS.
Súmula 128, II/TST	Na execução garantida, não há depósito recursal para recorrer; se o débito aumenta, complementa-se a garantia.
Súmula 416/TST	Execução pode prosseguir quanto a matérias/valores não delimitados no AP.
OJ 283/SDI-I	Formação do AI: peças essenciais podem ser trasladadas pelo agravado.
OJ 282/SDI-I	Afastado o óbice indicado pelo TRT, o TST pode examinar outros pressupostos do RR.
OJ 217/SDI-I	Comprovantes de custas/depósito do RO podem ser dispensáveis na formação do AI quando sua validade não é controvertida no RR.

9. FRONTEIRAS DO MÓDULO

Fronteira	Regra
M13 -> M14	M13 = teoria geral; M14 = aplicação a RO/AP/AI.
M14 -> M15	RR e ED apenas no contexto mínimo indispensável; aprofundamento no M15.
M14 -> M16	Não puxar Embargos ao TST, Agravo Interno/Regimental, Recurso Adesivo e repetitivos.
M14 -> M17/M18	AP é estudado como recurso; execução, penhora, expropriação e incidentes executivos ficam nos módulos de execução.

10. REVISÃO DE 5 MINUTOS

RO: art. 895; 8 dias; sentença Vara -> TRT; decisão originária TRT -> TST; interlocutórias em regra não recorrem de imediato; sumaríssimo tem rito acelerado; Súmula 393 = devolutividade em profundidade.

AP: art. 897, a; 8 dias; execução; delimitar matéria + valor; remanescente executa; sem depósito recursal/custas como preparo; aumento do débito pode exigir complemento da garantia.

AI: art. 897, b; 8 dias; destranca; tribunal competente é o do recurso trancado; efeito devolutivo; formação/resposta; depósito de 50% quando devido; IN 40 somente para capítulo de RR denegado/omissão persistente.

11. MÓDULO EM 1 MINUTO

FÓRMULA DE PROVA

Conhecimento + sentença/acórdão definitivo -> RO. Execução -> AP. Recurso trancado -> AI. Prazos centrais: 8 dias. AP: delimitação. AI: 50% quando devido.

12. O QUE DECORAR

Arts. 895, 897, 899 §§7º-8º, 900 e 789-A no recorte utilizado; 8 dias; 10 dias do sumaríssimo; 50%; delimitação de matéria/valor; finalidade destrancadora do AI; Súmulas/OJs listadas no quadro.

13. PEGADINHAS

RO não é recurso universal contra interlocutórias. AP não existe na fase de conhecimento. AP genérico sem delimitação não é recebido. Complementação da garantia não é depósito recursal. AI trabalhista não replica o CPC. O tribunal julgador do AI acompanha a competência do recurso trancado. RR parcialmente denegado exige AI no capítulo denegado segundo o recorte da IN 40.

14. ERROS QUE EU NÃO POSSO COMETER

Confundir fase de conhecimento com execução; trocar AP por AI; esquecer a competência originária do TRT; usar valor monetário histórico como atual; afirmar preparo do RO sem base na seção validada; aprofundar RR dentro do M14; confundir garantia do juízo com depósito recursal.

15. CHECKLIST FINAL

☐ Sei identificar RO/AP/AI pela finalidade. ☐ Decorei 8 dias. ☐ Sei explicar a delimitação do AP. ☐ Sei o que acontece com a parte não impugnada. ☐ Sei explicar o AI trabalhista. ☐ Decorei 50% quando devido. ☐ Sei a rota Vara→TRT e TRT originário→TST. ☐ Sei que RR/ED ficam no M15.

16. LACUNAS / VERIFICAÇÃO FUTURA

Sem atualização jurídica silenciosa. A F14 é de 2025; a F09 é mais antiga. Valores monetários históricos, eventual evolução jurisprudencial e alterações normativas posteriores às fontes devem ser objeto de auditoria jurídica geral futura. O preparo detalhado do RO não foi reconstruído porque a seção específica da F14 remete à teoria geral anterior.

10 QUESTÕES OBJETIVAS

1. Após sentença definitiva de Vara do Trabalho, a parte pretende provocar reexame pelo TRT. Segundo a fonte do módulo, qual é o recurso e o prazo?

- A) Agravo de petição, 8 dias.
- B) Recurso ordinário, 8 dias.
- C) Agravo de instrumento, 8 dias.
- D) Recurso ordinário, 10 dias.
- E) Recurso de revista, 8 dias.

2. No agravo de petição, constitui pressuposto específico de admissibilidade:

- A) demonstração de transcendência.

- B) indicação de divergência jurisprudencial.
- C) delimitação justificada das matérias e dos valores impugnados.
- D) depósito recursal obrigatório em qualquer hipótese.
- E) impugnação de decisão interlocutória da fase de conhecimento.

3. Um recurso ordinário foi denegado no primeiro juízo de admissibilidade. Qual instrumento, segundo a F14, busca destrancá-lo?

- A) Agravo de instrumento.
- B) Agravo de petição.
- C) Embargos de declaração.
- D) Recurso de revista.
- E) Mandado de segurança.

4. No procedimento sumaríssimo, a F14 destaca que, recebido o RO no Tribunal, o relator deve liberá-lo para julgamento no prazo máximo de:

- A) 5 dias.
- B) 8 dias.
- C) 10 dias.
- D) 15 dias.
- E) 30 dias.

5. Segundo o recorte da IN 40 usado no módulo, se o RR for admitido apenas em parte, o capítulo denegado deve ser impugnado por:

- A) novo recurso ordinário.
- B) agravo de petição.
- C) embargos de declaração em qualquer caso.
- D) agravo de instrumento, sob pena de preclusão.
- E) reclamação correcional.

6. Em ação de competência originária do TRT, o acórdão definitivo/terminativo é impugnável, conforme art. 895, II, por:

- A) RO ao TST, em 8 dias.
- B) RR ao TST, em 8 dias.
- C) AP ao TST, em 8 dias.
- D) AI ao TST, em 10 dias.
- E) RO ao próprio TRT.

7. Quanto ao preparo do AP, assinale a opção compatível com a F14:

- A) Sempre há depósito recursal de 50%.
- B) Há custas antecipadas e depósito recursal.
- C) Não há depósito recursal nem custas como preparo; eventual aumento do débito exige complementação da garantia do juízo.
- D) Só o exequente recolhe depósito.
- E) A garantia do juízo é dispensada quando o débito aumenta.

8. O AI trabalhista, segundo a F14, diferencia-se do agravo de instrumento do CPC porque sua função central é:

- A) impugnar qualquer interlocutória.
- B) destrancar recurso inadmitido.
- C) substituir o recurso ordinário.
- D) atacar apenas decisões de execução.
- E) uniformizar jurisprudência regional.

9. Segundo o art. 899, §7º, reproduzido na F14, o depósito recursal do AI, quando devido, corresponde a:

- A) 10% do valor da causa.
- B) 20% do depósito do recurso principal.
- C) 30% do valor da condenação.
- D) 50% do depósito do recurso que se pretende destrancar.

E) 100% do depósito do recurso principal.

10. Se o AP não impugna determinada matéria e determinado valor, a consequência destacada pela F14 é:

A) nulidade integral da execução.

B) suspensão de toda a execução.

C) execução definitiva da parcela não impugnada, limitada a devolução ao que foi delimitado.

D) conversão automática do AP em AI.

E) remessa integral ao TST.

GABARITO COMENTADO

Questão 1 — alternativa B

Comentário: O art. 895, I, da CLT, conforme F14, prevê RO em 8 dias contra decisões definitivas ou terminativas das Varas/Juizados. Pegadinha: confundir com AP, próprio da execução.

Questão 2 — alternativa C

Comentário: O art. 897, §1º, exige delimitação justificada das matérias e dos valores. Sem isso, o AP não é recebido.

Questão 3 — alternativa A

Comentário: O AI trabalhista tem como função central destrancar recurso inadmitido. A F14 usa exatamente o RO denegado como exemplo de fluxo.

Questão 4 — alternativa C

Comentário: No sumaríssimo, a fonte registra prazo máximo de 10 dias para o relator liberar o RO, após distribuição imediata.

Questão 5 — alternativa D

Comentário: A IN 40 estabelece o ônus de agravar o capítulo denegado do RR, sob pena de preclusão. O RR em si é aprofundado no M15.

Questão 6 — alternativa A

Comentário: Art. 895, II: decisões definitivas/terminativas do TRT em competência originária comportam RO ao TST em 8 dias.

Questão 7 — alternativa C

Comentário: A F14 distingue preparo de garantia: AP não tem depósito recursal nem custas como pressuposto; aumento do débito pode exigir complementação da garantia.

Questão 8 — alternativa B

Comentário: No processo do trabalho, a F14 enfatiza que o AI serve para destrancar recurso, não para reproduzir o modelo do art. 1.015 do CPC.

Questão 9 — alternativa D

Comentário: A regra reproduzida do art. 899, §7º, é 50% do depósito do recurso que se pretende destrancar, quando o depósito for devido.

Questão 10 — alternativa C

Comentário: A delimitação restringe o efeito devolutivo do AP e permite execução definitiva do remanescente não impugnado.